

مذكرة شارحة

مقدمة إلى محكمة الاستثمار والتجارة - الدائرة الابتدائية

شركة العراف لتأجير السيارات ذ.م.م - السجل التجاري 146832	المدعية:
عبد الرحيم شاكر أحمد محمد - الرقم الشخصي 28373601770 - الجنسية: السودان - العنوان: الدوحة، قطر	المدعى عليه:
بداية 08/02/2024 - نهاية العقد 08/01/2027 - أجرة شهرية 1,700 - رقم C-ALF-0033 - ريال قطري	عقد الإيجار محل النزاع:
الموديل: 2024 - اللوحة: 4018 - (رقم الهيكل - GAC GS3) - نوع المركبة: (LMWHR1G26R1107033)	المركبة:
فسخ عقد إيجار مركبة	موضوع الدعوى:

أولاً: الاختصاص القضائي

تختص محكمة الاستثمار والتجارة بنظر هذه الدعوى عملاً بالمادة 7 (من قانون رقم 21 لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، باعتبار النزاع ناشئاً عن عقد تجاري يتعلق بتأجير مركبة، وينعقد الاختصاص المكاني لمحاكم دولة قطر وفقاً للعقد والقواعد المقررة قانوناً).

ثانياً: الوقائع

- بتاريخ 08/02/2024، لمدة محددة تنتهي بتاريخ (C-ALF-0033) أبرمت المدعية مع المدعى عليه عقد إيجار المركبة المبينة ببياناتها أعلاه رقم 1. وبأجرة شهرية مقدارها (1,700 ريال قطري)، وذلك وفق عقد الإيجار المرفق، 08/01/2027.
- تثبت العلاقة الإيجارية وبيانات المركبة والتزامات الطرفين بعقد الإيجار والمستندات المرفقة، وتخضع واقعة الحيازة والرد لما يثبت انتقال الحيازة 2. فعلياً.
- التزم المدعى عليه بموجب العقد بسداد الأجرة في مواعيد استحقاقها. 3.
- إلا أن المدعى عليه أخل بالتزامه بسداد الأجرة، إذ تخلف عن سداد الفواتير المبينة تفصيلاً بكشف الحساب المرفق، والمستحقة خلال الفترة من 01/01/2025 01/08/2026 حتى. 4.
- بلغ إجمالي الفواتير محل المطالبة مبلغ (19,200 ريال قطري، سدد منه المدعى عليه مبلغ (5,160 ريال قطري، فأصبح صافي الإيجارات غير 5. المسددة حتى 01/08/2026 مبلغ (14,040 ريال قطري، وفق كشف الحساب والفواتير وإيصالات السداد المرفقة.
- وقد روعي في احتساب المطالبة إثبات جميع المبالغ التي سبق سدادها، وعدم مطالبة المدعى عليه إلا بالرصيد المتبقي في ذمته فعلياً. 6.

ثالثاً: البيان الحسابي للمطالبة

البند	الفترة / المستند	المبلغ (ريال قطري)
إجمالي الفواتير محل المطالبة	الفواتير المبينة بكشف الحساب عن الفترة من 01/01/2025 01/08/2026 حتى	19,200
يُخصم: المبالغ المسددة	وفق إيصالات السداد وكشف الحساب	(5,160)
صافي الإيجارات غير المسددة	حتى 01/08/2026	14,040
صافي المطالبة حتى تاريخ الكشف	وفق كشف المطالبة المرفق	14,040

وتؤكد المدعية أن البيان السابق لا يتضمن ازدواجاً في المطالبة؛ فلا تجمع عن المركبة والفترة الزمنية ذاتها بين الأجرة التعاقدية وتعويس الاحتباس، ولا يتكرر أصل الدين ضمن أي عنصر من عناصر الضرر، وكل مبلغ خاضع لما يؤيده من عقد أو فاتورة أو كشف رسمي أو إيصال.

رابعاً: الأساس القانوني

تستند هذه الدعوى إلى أحكام القانون المدني القطري رقم 22 (لسنة 2004، وقانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة رقم 21 (لسنة 2021، وقانون التنفيذ القضائي رقم 4 (لسنة 2024، وذلك على النحو الآتي:

١. القوة الملزمة للعقد وحسن النية — المادتان ١٧١ (و) ١٧٢)

تقرر المادة (171) (أن العقد شريعة المتعاقدين، وتوجب المادة (172) (تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية. والثابت من المستندات قيام العلاقة العقدية، في حين تخلف المدعى عليه عن الوفاء بكامل الأجرة المستحقة.

٢. الالتزام بسداد الأجرة — المادة (٦٠٧)

يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها، والثابت من كشف الحساب والفواتير أنه لم يسدد كامل الأجرة المستحقة، ولم يقدم ما يبرئ ذمته بالرصيد المطالب به.

٣. الفسخ القضائي — المادة (١٨٣)

تجيز المادة (183) (طلب فسخ العقد عند عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه، مع التعويض إن كان له مقتضى، وذلك بعد الإذار على الوجه المقرر قانوناً. وإذ يتعلق الإخلال بالتزام جوهري ومتجدد هو سداد الأجرة، تتمسك المدعية بطلب الفسخ وترتيب آثاره من التاريخ الذي تحدده المحكمة.

٤. رد المركبة وتعويض التأخر في ردها — المواد (٦١٦ (و) ٦١٧ (و) ٦١٨)

تقضي المادة (616) (بأن المستأجر يلتزم برد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق التزم بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية وما أصاب المؤجر من ضرر، مع مراعاة أحكام المادتين (617 (و) 618) (بشأن حالة الرد ومصرفاته.

٥. تعويض الاحتباس ومنع الازدواج

إذا ثبت استمرار حيازة المدعى عليه للمركبة بعد صيرورة الفسخ منتجاً لآثاره، استحق عن مدة الاحتباس تعويض يقدر على أساس القيمة الإيجارية السوقية وما يثبت من ضرر إضافي، دون الجمع بين الأجرة التعاقدية وتعويض الاحتباس عن المدة ذاتها.

٦. التعويض الاتفاقي والتعويض عن التأخر في الوفاء — المواد (٢٥٦ (و) ٢٦٣ (و) ٢٦٦ (و) ٢٦٧ (و) ٢٦٨)

تنص المادة (4) (من عقد الإيجار، بحسب العقد المرفق، على تعويض اتفاقي بواقع 1,200 (ريال قطري عن كل شهر تأخير. وتتمسك المدعية بإعماله في الحدود التي يجيزها القانون، وبالقدر المنطبق على واقعة التأخير محل الدعوى، ودون ازدواج مع تعويض آخر عن الضرر ذاته وتخضع قيمة التعويض الاتفاقي لرقابة المحكمة وفق المادتين (266 (و) 267)، بما في ذلك سلطة تخفيضه إذا لم يقع ضرر أو كان التقدير مبالغاً فيه، وعدم مجاوزته إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم. أما الضرر الناشئ عن التأخر في الوفاء بالدين النقدي فيخضع للمادتين (256 (و) 268)، ويشترط للحكم به ثبوت الإذار والضرر وعلاقة السببية، وتدخل الخسارة وما فات من كسب في نطاق التعويض وفق المادة (263)، مع منع تكرار التعويض عن الضرر ذاته.

خامساً: الإثبات والرد على الدفع

تلتزم المدعية بإثبات العقد والدين وعناصر الضرر بالمستندات، بينما يقع على المدعى عليه إثبات ما يدعيه من سداد أو رد فعلي للمركبة أو انتقال الحيازة. وتحفظ المدعية بحقها في تقديم ما يستجد من كشوف وإيصالات ومحاضر رسمية رداً على أي دفع يثار أثناء نظر الدعوى.

سادساً: الطلبات

لذلك، تلتزم المدعية من المحكمة الموقرة الحكم بما يلي:

أولاً: قبول الدعوى شكلاً.

لإخلال المدعى عليه إخلالاً جوهرياً ومستمراً بالتزامه بسداد الأجرة، وترتيب آثار (C-ALF-0033) ثانياً: الحكم بفسخ عقد إيجار المركبة رقم الفسخ من التاريخ الذي تحدده المحكمة.

ثالثاً: إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (14,040 (ريال قطري قيمة صافي الأجرة المستحقة حتى 01/08/2026، وما يستجد من أجرة تعاقدية بواقع (1,700 (ريال قطري شهرياً، أو نسبتهما عن جزء الشهر وفق العقد، حتى التاريخ الذي يصير فيه الفسخ منتجاً لآثاره، بعد خصم أي مبالغ مسددة.

رابعاً: إلزام المدعى عليه برد المركبة من نوع (LMWHR1G26R1107033) ذات اللوحة رقم (4018)، ورقم الهيكل (GAC GS3) رابعاً: إلزام المدعى عليه برد المركبة من نوع تسليمياً فعلياً كاملاً وصالحاً للحيازة والانتفاع، مع جميع المفاتيح والوثائق والملحقات، ولا يعتد بالرد إلا بما يثبت انتقال الحيازة فعلياً، ومن ذلك محضر تسليم أو مستند رسمي معتبر.

خامساً: إذا ثبت استمرار حيازة المدعى عليه للمركبة، إلزامه من اليوم التالي لصيرورة الفسخ منتجاً لآثاره وحتى تاريخ التسليم الفعلي بتعويض احتباس يحدد وفق القيمة الإيجارية السوقية للمركبة، مع تعويض ما يثبت من أضرار إضافية، ودون الجمع بين الأجرة والتعويض عن الفترة ذاتها.

سادساً: إلزام المدعى عليه بقيمة إصلاح الأضرار غير الناتجة عن الاستعمال المألوف، وقيمة النقص في القيمة السوقية، وقيمة الملحقات والمفاتيح المفقودة، ومصاريف الفحص والسحب والاسترداد والحجز والتأمين، في حدود ما تثبته المستندات أو الخبرة الفنية.

سابعاً: إلزام المدعى عليه بتعويض المدعية عما يثبت من فوات الانتفاع وصافي الكسب خلال مدة إصلاح المركبة المعقولة بعد استردادها، وفق المستندات أو ما تقرره المحكمة، ودون ازدواج مع تعويض الاحتباس.

ثامناً: إلزام المدعى عليه بتعويض عادل عن الضرر الناجم عن التأخر في سداد الدين النقدي بعد إصداره قانوناً، وفق المواد (٢٥٦ و) (٢٦٣) (و) ٢٦٨ (من القانون المدني، بالمبلغ الذي تثبته المستندات أو تقرره المحكمة، ودون الجمع بينه وبين تعويض اتفاقي عن الضرر ذاته).

تاسعاً: إلزام المدعى عليه بالتعويض الاتفاقي المنصوص عليه في المادة (٤) (من عقد الإيجار بواقع 1,200 (ريال قطري عن كل شهر تأخير، في الحدود التي يجيزها القانون وبقدر انطباق البند على واقعة التأخير محل الدعوى، ودون ازدواج مع أي تعويض عن الضرر ذاته).

عاشراً: إلزام المدعى عليه بقيمة المخالفات المرورية والرسوم والمصاريف التي يثبت وقوعها خلال فترة حيازته للمركبة، وفق الكشف الرسمية وأحكام العقد.

حادي عشر: في حال تعذر الرد العيني، إلزام المدعى عليه، على سبيل البديل، بالقيمة السوقية للمركبة وقت وجوب ردها، مع التعويضات الأخرى التي لا تتداخل مع قيمة المركبة، وفق المستندات أو تقدير الخبرة عند الاقتضاء.

ثاني عشر: شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبغير كفالة إن رأت المحكمة توافر شروط المادة (٩) (من قانون التنفيذ القضائي رقم ٤) (لسنة ٢٠٢٤) وعلى الأخص ما يترتب على تأخير التنفيذ من ضرر جسيم بمصلحة المدعية.

ثالث عشر: إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

،،،وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

شركة العراف لتأجير السيارات ذ.م.م

خاميس هاشم الجبر

المخول بالتوقيع

التوقيع: _____

التاريخ: _____